Договор оказания услуг связи № 68900

г. Москва "20" августа 2020г.

ООО «Гимназия имени С.Н. Нюберг», именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ, в качестве исполнительного органа и уполномоченного лица выступает Генеральный директор Родионова Софья Александровна, действующий(ая) на основании Устава с одной стороны, и ООО «МСН Телеком Сервис», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в качестве исполнительного органа и уполномоченного лица выступает Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич, действующий(ая) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Определения**

1.1. Договор - настоящий документ с Приложениями и Заказами, а также все дополнения и изменения, подписанные Сторонами или принятые АБОНЕНТОМ в предусмотренном Договором порядке.

1.2. Заказ - документ, подписываемый Сторонами в рамках данного Договора с целью приобретения АБОНЕНТОМ Услуг ОПЕРАТОРА, содержащий наименование Услуг, стоимость, метод расчетов (авансовый или кредитный с указанием размера кредитного лимита) и другую информацию, необходимую для реализации Заказа.

1.3. Отчетный месяц - календарный месяц, в котором АБОНЕНТУ были оказаны Услуги.

1.4. Лицевой счет - регистр аналитического счета в биллинговой системе ОПЕРАТОРА, предназначенный для отражения в учете операций по оказанию Услуг АБОНЕНТУ и их оплате.

1.5. Баланс Лицевого счета – разность между суммой денежных средств, внесенных на Лицевой счет и суммой денежных средств, списанных с Лицевого счета.

1.6. Авансовый метод расчетов – Услуги оказываются ОПЕРАТОРОМ на основании авансового платежа, произведенного АБОНЕНТОМ до начала пользования Услугами, при условии наличия положительно баланса денежных средств на Лицевом счете АБОНЕНТА в размере, достаточном для пользования Услугами.

1.7. Кредитный метод расчетов – ОПЕРАТОР оказывает АБОНЕНТУ Услуги в кредит в размере суммы всех кредитных лимитов, указанных в Заказах (далее Общий кредитный лимит). Общий кредитный лимит равен разрешенному ОПЕРАТОРОМ минусу Баланса Лицевого счета АБОНЕНТА.

1.8. Личный кабинет – индивидуальная страница АБОНЕНТА, создаваемая и поддерживаемая ОПЕРАТОРОМ на Интернет-сайте www.mcn.ru, содержащая статистическую информацию об объеме полученных Услуг и текущем Балансе Лицевого счета. На данной странице ОПЕРАТОРОМ размещаются счета на оплату Услуг, Универсальные передаточные документы или Акты и Счета-фактуры, информация о подключенных услугах, специальные уведомления ОПЕРАТОРА в адрес АБОНЕНТА, а также иная информация, размещенная в соответствии с условиями Договора. Действия, совершенные с использованием Личного кабинета Абонента, считаются совершенными от имени Абонента, при этом Абонент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий изменений и настроек в Личном кабинете. Доступ к Личному кабинету Абонента осуществляется после регистрации Абонента на Интернет-сайте Оператора.

1. **Предмет Договора**

В соответствии с имеющимися лицензиями, условиями настоящего Договора на основании Заказов ОПЕРАТОР оказывает АБОНЕНТУ Услуги, а АБОНЕНТ принимает и оплачивает их. Описание, порядок и условия оказания конкретных Услуг содержатся в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору.

1. **Срок действия, вступление в силу**

3.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон («Дата вступления Договора в силу») и действует до конца текущего календарного года. Ежегодно, в случае если ни одна Сторона до 1-го декабря текущего года не оповестила другую о желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий календарный год.

3.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведение личной подписи механическим способом) и пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, Приложения, Дополнительные соглашения и иные документы, подписанные Сторонами путем простановки факсимиле подписи и печати, имеют силу оригинала.

3.3. Заключая настоящий договор Абонент дает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Закона № 152 ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.

1. **Оказание Услуг**

4.1. ОПЕРАТОР оказывает Услуги в соответствии с выданными Федеральной службой по надзору в сфере связи лицензиями, указанными в п. 1.9. настоящего Договора.

4.2. Услуги предоставляются в соответствии с настоящим Договором 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Время реакции ОПЕРАТОРА на заявку о проблемах, связанных с оказываемыми АБОНЕНТУ Услугами, составляет 4 часа в рабочие дни с 9:00-18:00 по местному времени и 8 часов в остальное время.

4.3. Адрес установки оконечного оборудования АБОНЕНТА, тип оборудования, способ выбора оператора услуг междугородной и международной телефонной связи, перечень обслуживаемых абонентских номеров АБОНЕНТА, а также иная необходимая для оказания Услуг информация, указываются в соответствующем Заказе.

4.4. В случае ухудшения качества Услуг, для получения консультаций, связанных с настройкой и использованием предоставляемых Услуг, АБОНЕНТ может обращаться в службу технической поддержки ОПЕРАТОРА:

- Москва: +7 (495) 105-99-95
- Санкт-Петербург: +7 (812) 372-6999
- Краснодар: +7 (861) 204-0099
- Екатеринбург: +7 (343) 302-0099
- Новосибирск: +7 (383) 312-0099
- Самара: +7 (846) 215-0099
- Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-0099
- Казань: +7 (843) 207-0099
- Нижний Новгород:+7 (831) 235-0099
- Владивосток: +7 (423) 206-0099

E-mail: support@mcn.ru

4.5. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного месяца, ОПЕРАТОР оформляет и публикует в Личном кабинете АБОНЕНТА документы об оказании Услуг: Счета, Универсальные передаточные документы, Акты, Счета-фактуры и пр. Оператор изготавливает и доставляет Абоненту документы на бумажном носителе, заверенные печатью Оператора (Счета, Универсальные передаточные документы, Акты, Счета-фактуры, Акты сверки, Детализации счета и пр.), по заявкам Абонента. Стоимость доставки документов на бумажном носителе определяется согласно тарифам.

4.6. ОПЕРАТОР вправе привлекать третьих лиц, в том числе, владеющих собственной или арендуемой сетью связи и имеющих необходимые лицензии на оказание услуг связи на территории РФ, для организации предоставления АБОНЕНТУ Услуг.

1. **Обязательства Сторон**

5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. При осуществлении деятельности по Договору применять только лицензированное программное обеспечение и исправно работающее оборудование, сертифицированное в установленном в Российской Федерации порядке.

5.1.2. Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с выполнением своих обязательств по Договору, если иное прямо не предусмотрено в Договоре или не согласовано с другой Стороной иным способом.

5.1.3. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, обозначенной передающей Стороной как «Конфиденциальная» и признанной таковой в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. ОПЕРАТОР обязуется:

5.2.1. Обеспечивать ежедневное и круглосуточное функционирование оборудования, к которому подключается АБОНЕНТ, за исключением промежутков времени для проведения профилактических и ремонтных работ, а также времени, необходимого для оперативного устранения отказов или повреждений линейного, кабельного или станционного оборудования.

5.2.2. Проводить профилактические и регламентные работы в часы наименьшей нагрузки, а также информировать АБОНЕНТА о дате, времени и продолжительности названных работ не менее чем за 24 часа до даты их проведения.

5.2.3. Обеспечивать выполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с Федеральным Законом «О связи» от 7 июля 2003 г . №126-ФЗ (далее «ФЗ «О связи»).

5.2.4. При оказании Услуг обеспечивать параметры качества в соответствии с нормативными документами отрасли «Связь».

5.2.5. Предоставлять АБОНЕНТУ возможность доступа к Личному кабинету. Доступ к Личному кабинету предоставляется АБОНЕНТУ с момента регистрации в Личном кабинете. В случае временного приостановления оказания Услуг, Личный кабинет остается доступным для АБОНЕНТА в течение срока действия Договора.

5.3. АБОНЕНТ обязуется:

5.3.1. Принимать оказанные ОПЕРАТОРОМ Услуги в соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений к нему.

5.3.2. Полностью и своевременно производить оплату Услуг в соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений к нему.

5.3.3. Оперативно предоставлять по запросу ОПЕРАТОРА всю информацию, в том числе техническую, которая может потребоваться ОПЕРАТОРУ для реализации Заказа.

5.3.4. В случае необходимости, выделить ОПЕРАТОРУ место для установки оборудования в помещении по адресу, указанному в Заказе к Договору и обеспечить к нему доступ специалистов ОПЕРАТОРА; обеспечить получение всех необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), на которой расположено оборудование АБОНЕНТА, на проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию оборудования.

5.3.5. В период временного прекращения предоставления Услуг АБОНЕНТУ по причинам, изложенным в п. п. 6.10., 6.16. Договора, оплачивать ежемесячную абонентскую плату в соответствии с действующим тарифным планом.

5.3.6. Самостоятельно контролировать Баланс Лицевого счета, получение счетов и уведомлений ОПЕРАТОРА в Личном кабинете.

5.3.7. Предоставлять Оператору полную, достоверную и актуальную информацию о себе, поддерживать актуальность и полноту данной информации посредством Личного кабинета Абонента.

1. Стоимость Услуг и условия оплаты

6.1. Ежемесячная стоимость Услуг определяется в соответствии с Заказом и действующими тарифами ОПЕРАТОРА. Тарифы, действующие на момент подписания Договора и/или Дополнительных соглашений к нему, приведены в соответствующих Дополнительных соглашениях к настоящему Договору или опубликованы на Интернет-сайте ОПЕРАТОРА www.mcn.ru .

6.2. ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке изменить действующие тарифы АБОНЕНТА и сроки оплаты Услуг с предварительным уведомлением АБОНЕНТА за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений. Уведомление АБОНЕНТА осуществляется по электронной почте и /или путем публикации информации на Интернет-сайте ОПЕРАТОРА www.mcn.ru (Свидетельство о регистрации СМИ Интернет-сайт www.mcn.ru: Эл № ФС77-61463).

6.3. В случае несогласия АБОНЕНТА с изменением тарифов ОПЕРАТОРА и изъявлении желания расторгнуть Договор, АБОНЕНТ обязан оплатить счета за оказанные Услуги по Договору до момента расторжения Договора.

6.4. АБОНЕНТ вправе перейти на любой другой действующий тарифный план ОПЕРАТОРА, доступный для существующих клиентов, предварительно уведомив об этом ОПЕРАТОРА по электронной почте, факсу или через Личный кабинет. Перевод АБОНЕНТА на новый тарифный план осуществляется с первого числа календарного месяца при условии наличия технической возможности и получения ОПЕРАТОРОМ соответствующего уведомления от АБОНЕНТА с указанием даты перевода и названия выбранного тарифного плана не позднее, чем за 1(один) рабочий день до окончания предыдущего календарного месяца.

6.5. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня начала отчетного месяца, ОПЕРАТОР выставляет счет, размещает его в Личном кабинете, а также направляет АБОНЕНТУ по электронной почте . С момента размещения счета в Личном кабинете, в соответствии п. 5.3.6. Договора, счет считается полученным АБОНЕНТОМ, за исключением случаев недоступности Личного кабинета по вине ОПЕРАТОРА.

6.6. В случае заключения Сторонами нескольких Заказов на одну Услугу и /или нескольких Заказов на разные виды Услуг для оплаты ежемесячной стоимости Услуг ОПЕРАТОР выставляет единый счет.

6.7. По инициативе АБОНЕНТА или ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОР имеет право выделить АБОНЕНТУ несколько Лицевых счетов для ведения раздельного учета по оплате разных Заказов на одну Услугу и /или нескольких Заказов на разные виды Услуг. Лицевые счета указываются в соответствующих им Заказах. При заключении Сторонами нескольких Заказов на одну Услугу и /или нескольких Заказов на разные виды Услуг, в случае ведения учета по их оплате в рамках единого Лицевого счета, для расчетов по данным Заказам и Услугам АБОНЕНТА применяется единый метод расчетов: либо авансовый, либо кредитный.

6.8. Оплата счетов за Услуги производится в российских рублях.

6.9. АБОНЕНТ оплачивает Услуги на основании счетов ОПЕРАТОРА в течение 30 календарных дней с момента публикации счета в Личном кабинете. Оплата считается произведённой в момент зачисления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА. Расходы по переводу денежных средств относятся на счет АБОНЕНТА.

В случае применения Авансового метода расчетов, при условии отсутствия в момент списания денежных средств за оказанные ОПЕРАТОРОМ Услуги на Лицевом счете АБОНЕНТА суммы, достаточной для оплаты Услуг, оказание Услуг временно приостанавливается.

В случае применения Кредитного метода расчетов, оказание Услуг временно приостанавливается, в случае:

- отсутствия на момент списания денежных средств за оказанные ОПЕРАТОРОМ Услуги (суммы Баланса Лицевого счета и Общего кредитного лимита АБОНЕНТА недостаточно для оплаты Услуг)

- нарушения срока оплаты счетов.

6.10. В случае нарушения обязательств по оплате, указанных в п. 5.3.2. настоящего Договора, в соответствии с п. 6.9. настоящего Договора, ОПЕРАТОР имеет право временно приостановить оказание Услуг до полного погашения задолженности АБОНЕНТОМ. В случае приостановления оказания Услуг по причине наличия задолженности, ОПЕРАТОР возобновляет оказание Услуг АБОНЕНТУ в течение следующего рабочего дня со дня поступления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА.

6.11. В случае несогласия с объемом предоставленной Услуги согласно счетам ОПЕРАТОРА, АБОНЕНТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета должен представить ОПЕРАТОРУ письменную претензию, в противном случае Услуга считается выполненной. ОПЕРАТОР в течение 10 рабочих дней должен представить ответ на претензию.

6.12. В случае обнаружения ошибок в выставленном ОПЕРАТОРОМ счете соответствующая корректировка проводится в счете за последующий отчетный месяц.

6.13. При осуществлении расчетов по настоящему Договору АБОНЕНТ обязан указывать в платежных документах следующие сведения: наименование плательщика; наименование получателя платежа и его банковские реквизиты, ИНН, КПП; наименование банка получателя; сумму платежа; документы, на основании которых производится платеж (договор от .... № ....; счет от .... № ....); вид платежа (единовременная плата, ежемесячная плата, неустойка (пеня, убытки); период, за который производится платеж). В случае если АБОНЕНТ не указал или ненадлежащим образом указал в платежных документах сведения о расчетном периоде, за который произведен платеж, период определяется ОПЕРАТОРОМ самостоятельно. При этом, если существует задолженность предыдущего периода, то ОПЕРАТОР засчитывает вышеуказанную плату в счет погашения задолженности предыдущего периода (с учетом положений п. 6.14. Договора).

6.14. При неполной оплате счета ОПЕРАТОР вправе по своему усмотрению засчитывать осуществленный АБОНЕНТОМ платеж пропорционально в счет оплаты каждого Заказа или в счет полной оплаты отдельных Заказов в рамках одного Лицевого счета.

6.15. В случае невозможности оказания качественных Услуг, наступившей из-за повреждений оборудования ОПЕРАТОРА, ежемесячный абонентский платеж за время невозможности качественного предоставления Услуг уменьшается пропорционально времени неисправности.

6.16. В случаях отказа оборудования АБОНЕНТА или отказа оборудования ОПЕРАТОРА вследствие ненадлежащей эксплуатации его АБОНЕНТОМ, неисправности исправляются ОПЕРАТОРОМ за счет АБОНЕНТА. ОПЕРАТОР не несет ответственности за такие ситуации и ежемесячный абонентский платеж не уменьшается.

6.17. Если на момент прекращения действия Договора и оплаты всех оказанных ОПЕРАТОРОМ Услуг Баланс Лицевого счета имеет положительное значение, ОПЕРАТОР возвращает неизрасходованный остаток денежных средств на основании письменного заявления об их возврате, направленного АБОНЕНТОМ вместе с уведомлением о расторжении Договора.

6.18. Счет, выставляемый согласно пункту 6.5. настоящего Договора, включает в себя ежемесячные абонентские платежи за услуги, оказываемые АБОНЕНТУ в Отчетном месяце. В случае неоплаты счета в срок, установленный настоящим Договором, ОПЕРАТОР вправе приостановить оказание Услуг согласно пункту 6.9. настоящего Договора. При этом ежемесячные абонентские платежи за период приостановки оказания Услуг начисляются в полном объеме и подлежат оплате АБОНЕНТОМ, работающим по кредитному или авансовому методу оплаты.

1. **Ответственность Сторон**

7.1. В случае нарушения Абонентом требований, установленных законодательством РФ, настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг связи, Оператор имеет право приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения.

7.2. Стороны не несут ответственности в случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств: стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), обстоятельств общественной жизни (военных действий, крупномасштабных забастовок, эпидемий, аварий на энергоснабжающих предприятиях и т.д.) и запретительных мер государственных органов. О наступлении таких обстоятельств Стороны письменно информируют друг друга в течение пяти дней с момента их наступления.

7.3. ОПЕРАТОР не несет ответственности перед АБОНЕНТОМ и третьими лицами за прямые и/или косвенные убытки, понесённые АБОНЕНТОМ и/или третьими лицами, посредством использования Услуг или получения доступа к ним.

7.4. ОПЕРАТОР не несет ответственности в случае сбоев программного обеспечения и/или появление дефектов в оборудовании АБОНЕНТА или любых третьих лиц.

7.5. ОПЕРАТОР не отвечает за содержание информации, передаваемой и получаемой АБОНЕНТОМ, за исключением случая собственной информации ОПЕРАТОРА.

1. **Расторжение Договора**

8.1. По истечение шести месяцев со дня получения АБОНЕНТОМ от ОПЕРАТОРА уведомления о намерении приостановить оказание Услуг, в связи с нарушением АБОНЕНТОМ требований, установленных законодательством РФ или условий настоящего Договора, ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

8.2. АБОНЕНТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при условии оплаты ОПЕРАТОРУ всех причитающихся сумм по Договору в соответствии со ст. 782 ГК РФ и получения ОПЕРАТОРОМ письменного уведомления от АБОНЕНТА о намерении расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения.

8.3. Обязательства Сторон по п. 5.1.3. настоящего Договора, продолжают действовать и после истечения срока действия или расторжения Договора.

1. **Другие Положения**

9.1. Любое изменение Договора оформляется в виде Дополнительного соглашения к Договору, которое вступает в силу только после его подписания Сторонами, если иной порядок изменения не предусмотрен положениями настоящего Договора (включая Приложения, Дополнительные соглашения и Заказы), либо действующего законодательства РФ.

9.2. Неправильность, недействительность, невыполнимость или незаконность какого-либо положения Договора не влияет на действительность или выполнимость любого другого из остальных положений Договора.

9.3. Если в Дополнительных соглашениях к Договору условия предоставления Услуг отличаются от условий предоставления Услуг, предусмотренных в Договоре, то положения Дополнительных соглашений будут превалировать над текстом Договора.

9.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров Сторон. В случае если Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.5. В случае изменения адреса доставки, электронной почты, телефона и /или факса, каждая из Сторон обязуется в течение 5 (пяти) дневного срока известить об этом другую Сторону по электронной почте и /или факсу.

9.6. В случае изменения организационно-правовой формы юридического лица, фирменного наименования, изменения реквизитов компании, изменения адреса предоставления услуг, АБОНЕНТ обязан письменно уведомить об этом ОПЕРАТОРА не менее чем за 1 (один) рабочий день до конца текущего отчетного периода.

9.7. АБОНЕНТ вправе переоформить Услуги на другое юридическое лицо, письменно уведомив о своем намерении ОПЕРАТОРА. За переоформление договора ОПЕРАТОР взимает единовременную плату согласно действующему тарифу.

9.8. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по данному договору какой-либо третьей стороне без согласия другой Стороны.

9.9. Договор, все Приложения и Дополнительные соглашения к нему, включая Заказы, составляют единое целое. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1. **Адреса и реквизиты сторон**:

ОПЕРАТОР: ООО «МСН Телеком Сервис»
Юридический адрес: 117574, г.Москва, Одоевского проезд, дом 3, корп.7, этаж 1, помещение II, офис 41
Почтовый адрес: 115487, г.Москва, 2-й Нагатинский проезд, д.2, стр.8
ИНН 7728445664, КПП 772801001
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810338000213883 в ПАО СБЕРБАНК
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

АБОНЕНТ: ООО «Гимназия имени С.Н. Нюберг»
Адрес:
ИНН 9715386020, КПП 771501001
Банковские реквизиты: р/с 40702810501190000981
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) МОСКВА
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Почтовый адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 25А
E-mail: 2466822sm@mail.ru

1. **Подписи сторон:**

ОПЕРАТОР

Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич

АБОНЕНТ

Генеральный директор Родионова Софья Александровна

Дополнительное соглашение № 1
К договору №68900 от "20" августа 2020 г.

г. Москва **"20" августа 2020г.**

ООО «Гимназия имени С.Н. Нюберг», именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ, в качестве исполнительного органа и уполномоченного лица выступает Генеральный директор Родионова Софья Александровна, действующий(ая) на основании Устава с одной стороны, и ООО «МСН Телеком Сервис», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в качестве исполнительного органа и уполномоченного лица выступает Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич, действующий(ая) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили Дополнительное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. Описание Услуги

1.1. ОПЕРАТОР предоставит АБОНЕНТУ телематические услуги доступа к сети Интернет, а также доступ к информационным ресурсам других операторов сети Интернет и компьютерных сетей, включенных в сеть Интернет (далее - «Услуга»).

1.2. Услуга включает в себя:

- Предоставление порта доступа с определенными характеристиками, указанными в настоящем Соглашении, Приложениях к нему и Заказах на Услугу;
- Маршрутизацию (передачу) трафика между АБОНЕНТОМ и сетью Интернет;
- Предоставление сопутствующих услуг и сервисов, указанных в Приложении №1 к настоящему Соглашению и Заказах;
- Доступ к системе информационно-справочного обслуживания.

1.3. Приложение № 1 к настоящему Соглашению определяет перечень и тарифы на Услуги, действующие на момент подписания Соглашения.

1.4. Приложение № 2 к настоящему Соглашению определяет правила пользования Услугами.

2. Порядок предоставления услуги

2.1. После оплаты АБОНЕНТОМ задатка ОПЕРАТОР проводит подготовительные работы с целью определения технической возможности подключения АБОНЕНТА к сети ОПЕРАТОРА.

2.2. ОПЕРАТОР уведомляет АБОНЕНТА о результатах проверки технической возможности подключения к сети ОПЕРАТОРА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения результатов подготовительных работ.

2.3. В случае положительных результатов проверки технической возможности, ОПЕРАТОР подключает АБОНЕНТА к Сети в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления (п. 2.2. настоящего Соглашения), при условии предоставления беспрепятственного доступа в помещения АБОНЕНТА.

2.4. Дата подключения Услуг указывается Оператором в бланке Заказа. Для подтверждения Абонентом Заказа, изменения состава Услуги и тарифов Оператор высылает Абоненту по электронной почте бланк Заказа, который Абонент должен подписать и вернуть Оператору. Если в течение 5 дней Абонент не предоставит Оператору мотивированный отказ, то Услуги и тарифы, указанные в Заказе, считаются принятыми Абонентом, а Заказ подписанным. Ежемесячная абонентская плата взимается с АБОНЕНТА начиная с даты подключения Услуги.

2.5. ОПЕРАТОР демонстрирует на своем оборудовании работоспособность канала связи при подключении АБОНЕНТА. Настройку своего компьютера или локально-вычислительной сети (ЛВС) для работы в сети передачи данных АБОНЕНТ производит самостоятельно.

2.6. АБОНЕНТ обязан выполнять требования, изложенные в Правилах пользования услугами (Приложение № 2 к настоящему Соглашению), в противном случае ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

2.7. АБОНЕНТ обязан предоставить ОПЕРАТОРУ беспрепятственный доступ в помещения для установки и обслуживания оборудования.

2.8. АБОНЕНТ обязан вернуть в исправном состоянии оборудование ОПЕРАТОРА, предоставленное во временное бесплатное пользование АБОНЕНТУ, в случае прекращения действия настоящего Соглашения по любым основаниям. Передача оборудования осуществляется по Акту сдачи-приемки. Оборудование, предназначенное для оказания Услуг, устанавливается в помещении АБОНЕНТА на основании Акта сдачи-приемки и предоставляется во временное пользование на весь срок действия договора, при этом АБОНЕНТ не приобретает на данное оборудование никаких прав.

2.9. После завершения работ по подключению и проверке работоспособности канала связи в соответствии с п. 2.3. настоящего Соглашения ОПЕРАТОР направляет АБОНЕНТУ бланк Заказа согласно п.2.4. настоящего Соглашения.

2.10. ОПЕРАТОР имеет право на полное или частичное прерывание предоставления Услуг, связанное с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других плановых работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития сети, на общий срок не более чем 4 часа в течение месяца, оповестив АБОНЕНТА не менее чем за сутки до данного перерыва.

2.11. В случае невозможности качественного предоставления Услуг ОПЕРАТОРОМ по причинам, вызванным неполадками в оборудовании третьих лиц, предоставляющих АБОНЕНТУ иные услуги связи, ОПЕРАТОР ответственности за такие ситуации не несет и ежемесячный абонентский платеж не уменьшается.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. После подписания настоящего Соглашения АБОНЕНТ выплачивает ОПЕРАТОРУ, в счет причитающихся с него платежей за подключение к сети и/или платежей в счет абонентской платы по настоящему Соглашению, задаток в размере 3186,00 (три тысячи сто восемдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом действующих налогов и сборов.

3.2. В случае если по результатам проведения подготовительных работ выявлено отсутствие у ОПЕРАТОРА технической возможности подключения АБОНЕНТА к Сети, ОПЕРАТОР возвращает задаток АБОНЕНТУ в полном объеме, а настоящее Соглашение считается расторгнутым с момента возврата задатка. В случае если мотивированный отказ АБОНЕНТА от подписания Заказа признан

ОПЕРАТОРОМ обоснованным, АБОНЕНТУ возвращается задаток, в противном случае, спор разрешается в соответствии с порядком, предусмотренным Договором.

3.3. В случае если АБОНЕНТ после уведомления ОПЕРАТОРА о положительном результате проведения подготовительных работ (измерение параметров, тестирование абонентской линии) заявит об отказе в подключении к Сети, задаток АБОНЕНТУ не возвращается. Непредоставление ОПЕРАТОРУ беспрепятственного доступа в помещение АБОНЕНТА с целью подключения АБОНЕНТА к Сети в течение срока, указанного в п. 2.3. настоящего Соглашения, понимается Сторонами как отказ от подключения к Сети при наличии положительных результатов проверки технической возможности такого подключения.

3.4. После получения уведомления ОПЕРАТОРА о положительном результате проведения подготовительных работ ОПЕРАТОР подключает АБОНЕНТА, о чем составляется Заказ, являющийся приложением к данному договору. В течение 5 (пяти) рабочих дней АБОНЕНТ на основании Заказа производит оплату подключения в полном объеме, абонентской платы до конца текущего месяца, за вычетом ранее уплаченного задатка. Если подключение производится бесплатно, то задаток зачитывается в счет абонентских платежей.

4. Дополнительные условия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:

- по инициативе АБОНЕНТА, с письменным уведомлением ОПЕРАТОРА не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения;
- по инициативе ОПЕРАТОРА в соответствии с условиями, указанными в Договоре и п. 2.6. настоящего Соглашения, с предварительным уведомлением АБОНЕНТА.

ОПЕРАТОР

Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич

АБОНЕНТ

Генеральный директор Родионова Софья Александровна

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1

К договору № 68900 от "20" августа 2020г.

Перечень и стоимость Услуг ОПЕРАТОРА

1.Услуги доступа в Интернет

Тарифный план	Стоимость подключения	Абонентская плата	Скорость канала (техническая) down/up
10 Мбит	0 руб.	2000 руб./мес.	10/10 Мбит/сек.
20 Мбит	0 руб.	3000 руб./мес.	20/20 Мбит/сек.
50 Мбит	0 руб.	6000 руб./мес.	50/50 Мбит/сек.

2. Электронная почта

	Регистрация	Поддержка за 1 месяц
Почтовый ящик	0 руб.	31,86 руб.

3. Регистрация и поддержка доменных имен

4. IP-сети

Бесплатно предоставляется подсеть с одним внешним статическим ip адресом.

---

1. Все цены приведены в рублях с учетом действующих налогов и сборов.
2. Подсчет трафика ведется без разделения на российский и зарубежный трафик.
3. Тарифицируется преобладающий трафик из входящего и исходящего.
4. Вместе с подключением к Интернету предоставляется бесплатно 1 почтовый ящик ...@mcn.ru

ОПЕРАТОР

Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич

АБОНЕНТ

Генеральный директор Родионова Софья Александровна

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 1

К договору № 68900 от "20" августа 2020г.

Правила пользования сетью Интернет

(http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html)

Настоящий документ описывает общепринятые нормы работы в сети Интернет, соблюдение которых является обязательным для всех пользователей. Действие этих норм распространяется на порядок использования ресурсов Сети. Здесь и далее словом Сеть обозначены сеть Интернет и доступные из нее другие сети.

1. Ограничения на информационный шум (спам)

Развитие Сети привело к тому, что одной из основных проблем пользователей стал избыток информации. Поэтому сетевое сообщество выработало специальные правила, направленные на ограждение пользователя от ненужной/незапрошенной информации (спама). В частности, являются недопустимыми:

1.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю.

Здесь и далее под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.

1.2. Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.

1.3. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения предложения.

1.4. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.

1.5. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.

1.6. Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме случаев, когда вложения явно разрешены правилами такой конференции либо такое размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.

1.7. Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию.

1.8. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т. д.) в качестве контактных координат при совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.

2. Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак

Не допускается осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе запрещены:

2.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих пользователю.

2.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса.

2.3. Передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.

3. Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов

Помимо вышеперечисленного, владелец любого информационного или технического ресурса Сети может установить для этого ресурса собственные правила его использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или администраторами этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными к исполнению всеми пользователи этих ресурсов. Пользователь обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его использования.

4. Недопустимость фальсификации

Значительная часть ресурсов Сети не требует идентификации пользователи допускает анонимное использование. Однако в ряде случаев от пользователя требуется предоставить информацию, идентифицирующую его и используемые им средства доступа к Сети. При этом пользователю запрещается:

4.1. Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т. п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время пользователь должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа).

4.2. Фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых протоколах, при передаче данных.

4.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем.

5. Настройка собственных ресурсов

При работе в сети Интернет пользователь становится ее полноправным участником, что создает потенциальную возможность для использования сетевых ресурсов, принадлежащих пользователю, третьими лицами. В связи с этим пользователь должен принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования. Примерами потенциально проблемной настройки сетевых ресурсов являются:

- открытый ретранслятор электронной почты (SMTP-relay);

- общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп);

- средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения (открытые прокси-серверы и т. п.);

- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей;

- электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией подписки или без возможности ее отмены.

6. Запрет на размещение неприемлемой информации.

Не допускается размещение в сети материалов, пропагандирующих в любой форме насилие, национальную рознь, призывы к свержению конституционного строя, материалов порнографического характера.

ОПЕРАТОР

Генеральный директор Ким Александр Геннадьевич

АБОНЕНТ

Генеральный директор Родионова Софья Александровна